

<제11장 행정심판의 일반론.제3절 고지제도>

**I. 고지제도의 의의**

**1. 개념**

- 고지제도란 행정청이 처분을 할 때 그 처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 제기하는 경우 청구 또는 소송 제기 기간과 청구 또는 소송 제기 기관 등을 당사자에게 알려주어야 하는 제도를 말한다. 이는 행정심판법 제58조에 규정되어 있으며, 행정구제 제도를 국민이 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위한 목적을 가진다.

**2. 성격**

- 고지제도는 국민의 행정쟁송 제기권을 실질적으로 보장하기 위한 행정 절차상의 의무이며, 행정청이 반드시 준수해야 하는 법적 의무이다. 이는 국민의 알 권리를 실현하고 쟁송 제도의 실효성을 높이기 위한 장치이다.

**3. 인정의 필요성**

- 행정구제 제도는 복잡하고 전문적이며, 특히, 행정심판이나 행정소송의 청구 기간은 단기로 정해져 있는 경우가 많아 국민이 이를 알지 못하면 구제받을 기회를 상실하기 쉽다. 따라서 행정청이 처분과 동시에 구제 방법을 알려주도록 의무화함으로써 국민의 권리 구제 기회를 실질적으로 보장하고 법치 행정의 원리를 구현하는 데 그 필요성이 인정된다.

**II. 고지의 종류**

- 고지는 행정청이 직권으로 하는 경우와 당사자의 청구에 의해 하는 경우로 나뉜다.

**1. 직권에 의한 고지[행정법 제58조 제1항]**

- 행정심판법 제58조 제1항은 행정청이 처분을 할 때 직권으로 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는지, 제기하는 경우 심판청구 절차, 심판청구 기간을 당사자에게 알려야 한다고 규정한다. 이는 행정청이 처분과 동시에 고지를 해야 하는 가장 일반적인 형태의 고지이다. 행정심판뿐만 아니라 행정소송에 관한 사항도 함께 고지해야 하는 것이 일반적이다.

**2. 청구에 의한 고지[행정법 제58조 제2항]**

- 행정심판법 제58조 제2항은 당사자가 행정청의 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부 및 청구 기간과 청구 기관에 대하여 문의하는 경우, 행정청은 이에 대한 정보를 제공하여야 한다고 규정한다. 이는 당사자의 적극적인 문의에 대한 행정청의 응답 의무를 규정한 것으로, 직권 고지가 누락되거나 불충분할 경우를 대비하여 국민의 권리를 보장한다.

**III. 불고지 또는 오고지의 효과**

- 행정청이 고지 의무를 이행하지 않거나(불고지), 사실과 다르게 잘못 고지한 경우(오고지)에는 국민의 권리 구제에 중대한 영향을 미치므로 특별한 효과가 인정된다.

**1. 취지**

- 고지 의무의 불이행이나 착오는 행정청의 귀책 사유로 발생한 것이므로, 그로 인해 국민이 구제받을 기회를 상실해서는 안 된다는 신뢰 보호 및 국민 권리 구제의 원칙에서 그 효과가 도출된다.

**2. 불고지의 효과**

**(1) 심판청구서 제출기관을 알리지 아니한 경우[행정법 제23조 제2항·제3항·제4항]**

- 처분청이 고지를 하지 아니하여 청구인이 심판청구서를 처분청이나 행정심판위원회가 아닌 다른 행정기관에 제출한 경우에는 당해 행정기관은 그 심판청구서를 지체 없이 정당한 권한이 있는 피청구인에게 송부하고, 그 사실을 청구인에게 통지하여야 한다. 이때 심판청구기간을 계산할 경우에는 제1항에 따른 피청구인이나 행정심판위원회 또는 제2항에 따른 행정기관에 심판청구서가 제출되었을 때에 행정심판이 청구된 것으로 본다.

**(2) 청구기간을 알리지 아니한 경우[행정법 제27조 제1항·제6항]**

- 심판청구는 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 그러나 행정청이 청구기간을 고지하지 아니한 경우에는 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 청구하면 된다.

**3. 오고지의 효과**

**(1) 심판청구서 제출기관을 잘못 알린 경우[행정법 제23조 제2항·제4항]**

- 처분청이 심판청구서 제출기관을 잘못 고지하여, 청구인이 심판청구서를 처분청이나 행정심판위원회가 아닌 다른 행정기관에 제출한 경우의 효과도 위의 불고지의 경우와 같다.

**(2) 청구기간을 잘못 알린 경우[행정법 제27조 제5항]**

- 행정청의 심판청구기간의 착오로 인하여 소정의 기간보다 길게 된 경우에는 그 고지된 청구기간 내에 심판청구가 있으면, 그 심판청구는 적법한 기간 내에 청구된 것으로 본다.

**IV. 결론**

- 고지제도는 행정청이 처분 시 국민에게 쟁송 제기 방법 및 기간을 알려주어야 하는 법적 의무로서, 국민의 권리 구제 기회를 실질적으로 보장하기 위해 인정된다. 행정청이 고지 의무를 이행하지 않은 불고지의 경우 청구 기간이 연장되는 효과가 발생하며, 잘못 고지한 오고지의 경우 잘못 고지된 기간 또는 기관을 기준으로 적법성을 인정하여 국민에게 불이익이 돌아가지 않도록 보호한다.